

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3390

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (החזר בתשלום למעונות יום לאמהות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17 בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 17, בסופו יבוא :
- "(16) (א) שיעור של 30% מסכום ששילמה אישה עבור שהות ילדיה במעון יום לפעוטות בזמן השתכרותה ובלבד :
- (1) היקף המשרה לא יפחת מ-36 שעות שבועיות ;
- (2) סכום השתכרותה החודשי אינו עולה על 12,500 שקלים חדשים.
- (ב) בפסקה זו –
- "מעון יום לפעוטות" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018² (להלן – חוק הפיקוח) ;
- "פעוט" – כהגדרתו בחוק הפיקוח."
2. תיקון סעיף 32 בסעיף 32(1) לפקודה, המילים "לשם טיפול בילד או השגחה עליו או" – יימחקו.

דבריו הסבר

המדינה מעודדת נשים לצאת למעגל העבודה ולהשתלב בשוק התעסוקה. עם זאת, ישנן לא מעט נשים שנאלצות לעבוד במשרות חלקיות או לחלופין לא לצאת לעבוד כלל על מנת לטפל בילדיהן וזאת כתוצאה מהמעמסה הכלכלית הקשה שמהווים מעונות לילדים על משק הבית. בהצעת החוק מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה ולהקל את הנטל הכלכלי שנשים בישראל נאלצות להתמודד איתו וכך ליצור תמריץ תעסוקתי עבור אותן נשים.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשע"ט, עמ' 14.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1777/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת חיים ביטון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3089/24) ועל ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/949/24). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/108/25). הצעת החוק זהה לפ/108/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)